

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6187/2539

บริษัท เงินทุน พา นิช จำกัด
นาย ธนิต ธนิติตย์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/14 (1), มาตรา 350

ป.วิ.พ. มาตรา 47, มาตรา 172, มาตรา 249

ป.รษฎากร มาตรา ข้อ 7 (ข)

บัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายประมวลรษฎากร มาตรา , มาตรา

คำฟ้องบรรยายว่า นับตั้งแต่ปี 2522 เป็นต้นมาจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้กู้เงินไปจากโจทก์ด้วยวิธีการนำเช็คมาขายลดและกู้เงินแบบทั่วไปหลายครั้ง ทุกครั้งที่กู้เงินไปก็ได้รับเงินไปครบถ้วนทุกครั้งและจำเลยทั้งสามได้ร่วมกันทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้แก่โจทก์หลายครั้งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2531 คำฟ้องของโจทก์ในส่วนนี้ได้บรรยายสภาพแห่งข้อหา คำขอบังคับและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาโดยชัดเจนแล้ว ส่วนการขายลดเช็คก็ครั้ง กู้เงินก็ครั้ง ครั้งละเท่าใดนั้นเป็นรายละเอียดของลูกหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ ซึ่งโจทก์สามารถนำสืบในชั้นพิจารณาได้ คำฟ้องของโจทก์จึงไม่เคลือบคลุมประเด็นเรื่องนี้ในศาลชั้นต้น จำเลยที่ 2 ไม่ให้การต่อสู้คดีไว้ การที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยในประเด็นข้อนี้รวมถึงจำเลยที่ 2 ด้วยจึงเป็นการไม่ชอบและถือไม่ได้ว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่งถึงแม้ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 2 ในประเด็นนี้ไว้ศาลฎีกาก็ไม่รับวินิจฉัยให้ การมอบอำนาจให้ฟ้องคดีของโจทก์โดย ผ. และ น.กรรมการผู้มีอำนาจ

ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญลงในหนังสือมอบอำนาจเป็นการกระทำในฐานะผู้แทนบริษัทโจทก์จึงเป็นการกระทำของบริษัทโจทก์ แม้ต่อมา ผ. และ น.จะพ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทโจทก์หนังสือมอบอำนาจนี้หาระงับไปไม่ หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวระบุว่ามอบอำนาจให้ ป. หรือ อ. คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทโจทก์ได้ เป็นการมอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวมีอำนาจกระทำการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทมากกว่าครั้งเดียวได้ซึ่งต้องปิดอากรแสตมป์ 30 บาท ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ข้อ 7(2) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อ ป. ร่วมกับ น.มอบอำนาจช่วงให้ ว. ฟ้องและดำเนินคดีนี้แทนโจทก์จึงชอบด้วยกฎหมาย การที่จำเลยที่ 1 ซึ่งมีได้เป็นลูกหนี้มาทำสัญญารับสภาพหนี้ไว้กับโจทก์เป็นสัญญา 2 ฝ่ายอันมีลักษณะเป็นสัญญาแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้ซึ่งมาตรา 350มิได้บัญญัติให้ต้องทำเป็นหนังสือแต่อย่างใด ดังนี้จึงหาจำต้องให้เจ้าหนี้และลูกหนี้คนใหม่ลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายไม่ และบทบัญญัติมาตราดังกล่าวก็มีได้กำหนดให้เจ้าหนี้ต้องแจ้งการเปลี่ยนตัวลูกหนี้คนใหม่ให้ลูกหนี้คนเดิมทราบ เมื่อไม่ปรากฏว่าได้ทำขึ้นโดยขึ้นใจลูกหนี้เดิมแล้ว สัญญาแปลงหนี้ใหม่ดังกล่าวจึงใช้บังคับได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 2 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดมีจำเลยที่ 1 และที่ 3 เป็นกรรมการ จำเลยที่ 1 นำที่ดินโฉนดเลขที่ 1840 พร้อมสิ่งปลูกสร้างมาจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้เงินใด ๆ ของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 นำที่ดินโฉนดเลขที่ 24572, 24573, 24618 ถึง 24620 และ 24623 ถึง 24626 พร้อมสิ่งปลูกสร้างจำเลยที่ 1 และที่ 3 นำที่ดินโฉนดเลขที่ 24494, 24495, 24498 ถึง 24501 และ 24614 ถึง 24617 พร้อมสิ่งปลูกสร้างและจำเลยที่ 3 นำที่ดินโฉนดเลขที่ 24142

พร้อมสิ่งปลูกสร้างมาจดทะเบียนจำนองเพื่อเป็นประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 นับตั้งแต่ปี 2522 เป็นต้นมา จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้กู้เงินจากโจทก์ด้วยการนำเช็คมาขายลดแก่โจทก์และกู้เงินแบบทั่วไปหลายครั้ง และจำเลยทั้งสามได้ร่วมกันทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้แก่โจทก์หลายครั้ง ครึ่งสุดท้ายเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2531 จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันทำหนังสือรับสภาพหนี้และตกลงชำระหนี้ให้แก่โจทก์ดังนี้ คือจำเลยที่ 1 ยอมรับว่าเป็นหนี้โจทก์เป็นเงิน 63,436,643.83 บาทและดอกเบี้ยค้างชำระ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2531 ในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี เป็นเงิน 17,532,311 บาท โดยมีจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกันและยอมรับผิดร่วมกับจำเลยที่ 1 โจทก์ทวงถามและบอกกล่าวบังคับจำนอง แต่จำเลยทั้งสามเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 112,422,643.30 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย หากจำเลยทั้งสามไม่ชำระ ให้ยึดทรัพย์จำนองขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ให้การว่า ตามคำฟ้องโจทก์มิได้บรรยายฟ้องให้ชัดเจนว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้นำเช็คมาขายลดและกู้เงินแบบทั่วไปกับโจทก์กี่ครั้งแต่ละครั้งเป็นเงินจำนวนเท่าใดและเมื่อใดบ้าง อันเป็นการไม่บรรยายซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้น คำฟ้องของโจทก์ในส่วนนี้จึงเคลือบคลุมการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีไม่ถูกต้องสมบูรณ์จำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นหนี้โจทก์ในการขายลดเช็คและกู้ยืมประมาณ 20,000,000 บาท เท่านั้น หนังสือรับสภาพหนี้และการค้ำประกันตามหนังสือรับสภาพหนี้ไม่มีผลผูกพันหากฟังว่าหนังสือรับสภาพหนี้ผูกพันจำเลยที่ 1 และที่ 3 การรับสภาพหนี้ในส่วนดอกเบี้ยก็ไม่ผูกพันจำเลยที่ 1 และที่ 3 เพราะเกิน 5 ปีแล้วการบอกกล่าวบังคับจำนองไม่ชอบ จำเลยที่ 1 และที่ 3 ไม่เคยได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถาม ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ

ระหว่างพิจารณาสืบพยานโจทก์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินทุนของโจทก์และแต่งตั้งนายทรงเดช ประดิษฐ์สมานนท์เป็นผู้ชำระบัญชีต่อมาระหว่างพิจารณาสืบพยานจำเลยทั้งสาม ศาลแพ่งมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์โจทก์เด็ดขาด และศาลชั้นต้นอนุญาตให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้าดำเนินคดีแทนโจทก์ได้

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 80,968,954.83 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในต้นเงินจำนวน 63,436,643.83 บาท ในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2531 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2532 อัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2532 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2533 อัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2533 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2533 อัตราร้อยละ 21 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2533 จนกว่าจะชำระเสร็จโดยให้หักเงินจำนวน 700,000 บาท ที่จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ให้โจทก์บางส่วนออกทั้งนี้ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 31,453,688.47 บาทถ้าจำเลยทั้งสามไม่ชำระหนี้ ให้ยึดทรัพย์จำนองคือที่ดินโฉนดเลขที่ 1840 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครและโฉนดเลขที่ 24572, 24573, 24618, 24619, 24620, 24623, 24624, 24625, 24626, 24494, 24495, 24498, 24499, 24500, 24501, 24614, 24615, 24617 และ 24142 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าวออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติในเบื้องต้นว่าเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2528 จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาตกลงชำระหนี้ของบริษัทโรงแรม เชียงคำ จำกัด บริษัทธนาวรรณ จำกัด และนายทรงวุฒิ วิริยาภรณ์ รวม 45,920,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยจำนวน 10,516,643.83 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,436,643.83 บาท ให้แก่โจทก์ มีจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญาตกลงชำระหนี้ เอกสารหมายเลข จ.16 ต่อมาวันที่ 14 มีนาคม 2531 จำเลยที่ 1 ได้ทำหนังสือสัญญารับสภาพหนี้และตกลงจำนวน 63,436,643.83 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยจำนวน 17,532,311.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 80,968,954.83 บาท ให้แก่โจทก์มี จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.25 มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัย ตามฎีกาของจำเลยทั้งสามข้อแรกว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ สำหรับประเด็นข้อ นี้เนื่องจากจำเลยที่ 2 ไม่ได้ให้การต่อสู้คดีจึงเป็นข้อที่จำเลยที่ 2 ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมา แล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น จำเลยที่ 2 จึงไม่มีสิทธิที่จะยกขึ้นมาว่ากล่าวในศาล อุทธรณ์ การที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยในประเด็นข้อนี้รวมถึงจำเลยที่ 2 ด้วยนั้นเป็นการไม่ชอบ ถือไม่ได้ว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้น ต้นและศาลอุทธรณ์สำหรับจำเลยที่ 2 ฎีกาของจำเลยที่ 2 ในประเด็นนี้ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 วรรคหนึ่ง ถึงแม้ศาลชั้นต้นจะสั่ง รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ในข้อนี้ไว้ ศาลฎีกาก็ไม่รับวินิจฉัยให้ คงมีประเด็นที่ต้อง วินิจฉัยเฉพาะฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 3 เท่านั้น จำเลยที่ 1 และที่ 3 ให้การต่อสู้ เหมือนกันว่า จำเลยที่ 1 และที่ 3 ขอให้การตัดฟ้องโจทก์ว่าตามคำฟ้องข้อ 7 โจทก์ บรรยายฟ้องแต่เพียงว่า "นับตั้งแต่ปี 2522 เป็นต้นมา จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้กู้เงินไป จากโจทก์ด้วยวิธีการนำเช็คมาขายลดและกู้เงินแบบทั่วไปหลายครั้งทุกครั้งที่กู้เงินไป ก็ได้รับเงินไปครบถ้วนทุกครั้ง" แต่โจทก์มิได้บรรยายฟ้องให้ชัดแจ้งว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้นำเช็คมาขายลดและกู้เงินแบบทั่วไปกับโจทก์กี่ครั้งแต่ละครั้งเป็นเงิน จำนวนเท่าใดและเมื่อใดบ้าง อันเป็นการไม่บรรยายซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์ทั้ง

ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้นทำให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ไม่อาจเข้าใจได้ว่ายอดหนี้ที่แท้จริงที่จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เป็นจำนวนเท่าใดเป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ไม่สามารถให้การต่อสู้คดีอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ คำฟ้องของโจทก์ในส่วนนี้จึงเคลือบคลุมเห็นว่า ตามคำฟ้องข้อ 7 ถัดจากข้อความที่จำเลยที่ 1 และที่ 3 ยกขึ้นมากล่าวอ้างเป็นข้อต่อสู้แล้วโจทก์ได้บรรยายรายละเอียดต่อไปว่า จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันทำหนังสือรับสภาพหนี้และตกลงใช้หนี้ให้แก่โจทก์หลายครั้ง ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2531 ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 12 คำฟ้องของโจทก์ในส่วนนี้ได้บรรยายสภาพแห่งข้อหา คือ จำเลยทั้งสามไม่ชำระหนี้ที่ค้างชำระตามสัญญาขายลดเช็คและกู้เงินอันเป็นมูลหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้สัญญาจำประกันและจำนอง และคำขอบังคับคือให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระหนี้ให้แก่โจทก์ ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้นคือ หนังสือรับสภาพหนี้และตกลงชำระหนี้หนังสือสัญญาจำประกันและหนังสือสัญญาจำนองส่วนการขายลดเช็คก็ครั้งกู้เงินก็ครั้ง ครั้งละเท่าใดนั้น เป็นรายละเอียดของมูลหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้และตกลงชำระหนี้ซึ่งโจทก์สามารถนำสืบในชั้นพิจารณาได้ ดังนั้นฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุมฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 3 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ต่อไปจะได้วินิจฉัยฎีกาของจำเลยทั้งสามข้อ 2 ว่าการมอบอำนาจของโจทก์ให้ฟ้องคดีนี้สมบูรณ์หรือไม่ เห็นว่า หนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.6 ได้กระทำขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2533 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทโจทก์ในช่วงนั้นตามหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข จ.1 มีอยู่ด้วยกัน 5 คน และกรรมการ 2 ใน 5 คน ดังกล่าวลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัททำการแทนโจทก์ได้ นางผาสุขนิตย์ พิณฑะรุจิ และนายนาวิ รัตนภรณ์ เป็นกรรมการ 2 ใน 5 คนของโจทก์จึงเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทกระทำการแทนโจทก์ได้ นางผาสุขนิตย์และนายนาวิได้มอบอำนาจให้นายปองธรรม กาญจนรัตน์ หรือนางอารมณ เตโชนิมิตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจ มีอำนาจลงลายมือ

ชื่อร่วมกับการการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทอีกคนหนึ่งรวมเป็น 2 คน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทสามารถกระทำการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทได้ ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.6 ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2534 นายปองธรรมผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.6 ได้ร่วมกับนายนาวิกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทอีกคนหนึ่งรวมเป็น 2 คน ลงลายมือชื่อมอบอำนาจช่วงให้นางสาววิไลรัตน์ ไปวิบูลย์ ฟองคตินี้พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.7 ในขณะที่นายปองธรรมและนายนาวิทําหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.7 นี้ โจทก์ได้เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนโจทก์ชุดใหม่แล้ว ตามหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข จ.1 ปัญหาว่านายปองธรรมผู้รับมอบอำนาจจากนางผาสุขนิติย์และนายนาวิกรรมการผู้พ้นอำนาจไปแล้วตามหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข จ.1 จะมีอำนาจร่วมกับนายนาวิทําหนังสือมอบอำนาจให้นางสาววิไลรัตน์ฟองคตินี้ได้หรือไม่ เห็นว่า การที่นางผาสุขนิติย์และนายนาวิลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 28 กันยายน 2533 เป็นการกระทำในฐานะผู้แทนบริษัทโจทก์ จึงเป็นการกระทำของบริษัทโจทก์แม้ต่อมานายผาสุขนิติย์และนายนาวิจะพ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทโจทก์เพราะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทโจทก์หนังสือมอบอำนาจฉบับที่ได้ทำโดยกรรมการผู้มีอำนาจในขณะนั้นก็ยังคงมีผลสมบูรณ์อยู่ หากจะรับไปไม่นายปองธรรมจึงร่วมกับนายนาวิมีอำนาจที่จะมอบอำนาจให้นางสาววิไลรัตน์ฟองและดำเนินคดีนี้แทนโจทก์ได้ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2453/2529ระหว่างนางอรุณีเจริญเผ่า โจทก์บริษัทลัคกี้เทคส์ (ไทย) จำกัด จำเลย ส่วนเรื่องที่จำเลยทั้งสามฎีกาเกี่ยวกับการปิดอาคารแสดงสมบัติในหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารหมายเลข จ.6 นั้น เห็นว่าหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวได้ระบุว่ามอบอำนาจให้นายปองธรรมหรือนางอรุณคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจ มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกับการการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทโจทก์อีกคนหนึ่งรวมเป็น 2 คน พร้อมประทับตราสำคัญของ

โจทก์สามารถกระทำการเกี่ยวกับกิจการต่าง ๆ ของโจทก์ตามที่ระบุไว้รวมทั้งการแต่งตั้งตัวแทนช่วง เช่นนี้เป็นการมอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวมีอำนาจกระทำการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทมากกว่าครั้งเดียวได้ ซึ่งต้องปิดอากรแสตมป์ 30 บาทตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ข้อ 7(2) แห่งประมวลรัษฎากร ส่วนที่หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวกำหนดให้มีกรรมการที่มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทอีกคนหนึ่งร่วมลงลายมือชื่อด้วยนั้นก็เพียงพอเพื่อกำหนดวิธีการที่ผู้รับมอบอำนาจคนเดียวนั้นต้องปฏิบัติในการกระทำการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทโจทก์ตามที่ได้รับมอบอำนาจ ดังนั้นการปิดอากรแสตมป์ในเอกสารหมาย จ.6 จำนวน 30 บาท จึงชอบแล้วหาใช่การมอบอำนาจให้กระทำมากกว่าครั้งเดียวโดยให้บุคคลหลายคนต่างกระทำกิจการแยกกันอันจะต้องคิดตามรายตัวบุคคลที่รับมอบคนละ 30 บาท ดังที่จำเลยทั้งสามฎีกาไม่ ดังนั้นหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย จ.6 จึงสมบูรณ์โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องคดีนี้ได้ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยทั้งสามข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ต่อไปจะได้วินิจฉัยฎีกาของจำเลยทั้งสามข้อ 3 ที่ว่าจำเลยทั้งสามจะต้องร่วมกันรับผิดชอบโจทก์หรือไม่เพียงใด ข้อนี้จำเลยทั้งสามฎีกาว่า สัญญาตกลงชำระหนี้ตามเอกสารหมาย จ.16 เป็นการแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้จะต้องทำเป็นสัญญา 2 ฝ่าย ระหว่างโจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้กับจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกหนี้ใหม่ แต่สัญญาเอกสารหมาย จ.16 มีเพียงจำเลยที่ 1 ฝ่ายเดียวเท่านั้นที่ลงลายมือชื่อยอมรับชำระหนี้แทนจำเลยที่ 1 บริษัทธนาวรรณ จำกัด และนายทรงวุฒิโดยโจทก์มิได้ลงลายมือชื่อเป็นคู่สัญญาด้วยแต่ประการใด ทั้งไม่ปรากฏว่าโจทก์แจ้งถึงการเปลี่ยนตัวลูกหนี้ใหม่เป็นจำเลยที่ 1 ให้ลูกหนี้เดิมทั้งสามรายทราบสัญญาแปลงหนี้ใหม่จึงยังไม่เกิดขึ้น โจทก์ไม่อาจอาศัยสิทธิตามสัญญาเอกสารหมาย จ.16 มาเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ได้เห็นว่า มาตรา 350 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า"แปลงหนี้ใหม่ด้วยเปลี่ยนตัวลูกหนี้นั้น จะทำเป็นสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คนใหม่ก็ได้ แต่จะทำโดยขึ้นใจลูกหนี้เดิมหาได้ไม่"ซึ่งสัญญาตกลงชำระหนี้เอกสารหมาย จ.16

ระบุว่า "ตามที่บริษัทโรงแรมเชียงคำ จำกัด (จำเลยที่ 2) บริษัทธนาวรรณ จำกัดและนายทรงวุฒิ วิทยากรณ์ ได้ขอสินเชื่อจากบริษัทเงินทุนพานิช จำกัด (โจทก์) โดยการนำเช็คที่นายธนิต ธนทิพย์ (จำเลยที่ 1) เป็นผู้สั่งจ่ายขายลดไว้แก่โจทก์และยังมีหนี้ที่ยังมิได้ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ 3 จำนวนเป็นเงิน 45,920,000 บาท นั้น จำเลยที่ 1 ตกลงชำระหนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยของเงินดังกล่าว และยังคงชำระเป็นเงิน 10,516,643.83 บาท รวมทั้งสองจำนวนเป็นเงิน 56,436,643.83 บาท ให้แก่โจทก์จนครบถ้วนภายในกำหนด 15 ปีทั้งนี้จำเลยที่ 1 ตกลงผ่อนชำระหนี้ในจำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 100,000 บาท หากจำเลยที่ 1 ผิดนัดในเดือนใดและยังฝ่าฝืนไม่ชำระในเมื่อโจทก์มีหนังสือแจ้งเตือนให้ชำระโดยกำหนดเวลาอันสมควรไว้ ให้โจทก์มีสิทธิเรียกชำระหนี้ทั้งหมดได้ทันทีในระหว่างการผ่อนชำระหากโจทก์มอบให้บุคคลใดเข้าตรวจสอบกิจการของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ตกลงที่จะให้ความสะดวกและร่วมมือกับบุคคลดังกล่าวทุกประการ" เห็นได้ว่าสัญญาเอกสารหมายเลข จ.16 มีลักษณะเป็นข้อตกลงระหว่างจำเลยที่ 1 กับโจทก์ถือได้ว่าเป็นสัญญา 2 ฝ่าย หาใช่จำเลยที่ 1 ตกลงฝ่ายเดียวไม่และข้อความในสัญญาดังกล่าวก็ถือได้ว่าเป็นสัญญาแปลงหนี้ใหม่ด้วยเปลี่ยนตัวลูกหนี้ อันเป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างโจทก์ผู้เป็นเจ้าของหนี้กับจำเลยที่ 1 ลูกหนี้คนใหม่ ทั้งไม่ปรากฏว่าได้ทำขึ้นโดยขึ้นใจจำเลยที่ 2 บริษัทธนาวรรณ จำกัด และนายทรงวุฒิผู้เป็นลูกหนี้เดิมทั้งสามรายแต่อย่างใด สัญญาแปลงหนี้ใหม่ตามเอกสารหมายเลข จ.16 จึงมีผลบังคับกันได้ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 นอกจากนี้สัญญาแปลงหนี้ใหม่ด้วยเปลี่ยนตัวลูกหนี้ มาตรา 350 ดังกล่าว ก็มีได้บัญญัติให้ต้องทำเป็นหนังสือแต่อย่างใดสัญญาแปลงหนี้ใหม่ด้วยเปลี่ยนตัวลูกหนี้จึงหาจำต้องให้เจ้าหนี้และลูกหนี้คนใหม่ลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายไม่ และบทบัญญัติมาตราดังกล่าวก็มีได้กำหนดให้เจ้าหนี้ต้องแจ้งการเปลี่ยนตัวลูกหนี้ใหม่ให้ลูกหนี้เดิมทั้งสามรายทราบดังที่จำเลยทั้งสามปฏิเสธว่า โจทก์จึงมีสิทธิเรียกให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ตามสัญญาเอกสารหมายเลข จ.16 ได้ ส่วนหนี้ตามเอกสารหมายเลข จ.25 ข้อ 1.2 เป็นการที่จำเลยที่ 1 รับสภาพ

หนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยจำนวน 1,556,876 บาท ที่ค้างชำระอยู่ตามหนังสือสัญญากู้เงินลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2528 เอกสารหมายเลข 17 ซึ่งจำเลยที่ 1 กู้จากโจทก์และหนี้ตามเอกสารหมายเลข 25 ข้อ 1.3 เป็นการที่จำเลยที่ 1 รับสภาพหนี้ตามหนังสือสัญญากู้เงิน ลงวันที่ 14 มีนาคม 2531 จำนวน 1,500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี ซึ่งจำเลยที่ 1 กู้จากโจทก์ จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ในหนี้เงินกู้ทั้งสองจำนวนดังกล่าวด้วย"

พิพากษายืน

(บรรเทิง มุลพรม-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

โดยที่ประมวลรัษฎากรเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีอากรทั่วไป ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นที่รู้จักกันดี แต่นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติว่าด้วยอากรแสตมป์ ในลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพากรหมวดอากรแสตมป์ ตั้งแต่มาตรา 103 ถึง 123 ตี และบัญชีอัตราภาษีอากรกล่าวถึงเรื่องการปิดแสตมป์ในตราสาร และผลของการไม่ปิดแสตมป์ของตราสารใดหรือไม่ปิดให้บริบูรณ์ จะใช้ต้นฉบับคู่ฉบับ คู่ฉีก หรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้จนกว่าจะได้เสียอากรโดยปิดแสตมป์ครบจำนวนและ

ชี้แจงแล้วทั้งนี้ตามมาตรา 118 แห่งประมวลรัษฎากร การปิดแสตมป์จึงมีความสำคัญยิ่งอาจส่งผลให้แพ้นะคดีกันได้ดังนั้น ในการดำเนินกิจการใดในทางธุรกิจที่ดีหรือกรณีอื่น ๆ ก็ควรจะต่อนึกถึงว่ากรณีที่กระทำกันนั้นต้องปิดแสตมป์หรือไม่โดยดูจากบทบัญญัติดังกล่าวและบัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายประมวลรัษฎากรทางปฏิบัติมีปัญหาเสมอในชั้นดำเนินคดีว่าเอกสารที่ใช้อ้างอิงกันนั้นเช่นสัญญากู้ยืม สัญญาเช่าที่ดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นตราสารที่เป็นพยานหลักฐานยืนยันกันได้หรือไม่ดังนั้นก่อนดำเนินคดีหรือก่อนดำเนินการในเรื่องใด ๆ ควรตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้นั้นเป็นเอกสารที่กฎหมายบังคับให้ปิดแสตมป์หรือไม่ด้วยมิฉะนั้นอาจมีผลให้แพ้นคดีได้ คำพิพากษาศาลฎีกาตามหัวข้อหมายเหตุมีปัญหาพิพาทเรื่องหนังสือมอบอำนาจว่าปิดแสตมป์ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายบังคับหรือไม่ ก่อนอื่น ใครขอแสดงบัญชีอัตราอากรแสตมป์เฉพาะเรื่องการมอบอำนาจให้ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้ ใบมอบอำนาจคือ ใบตั้งตัวแทนซึ่งมิได้กระทำในรูปลักษณะตราสาร รวมทั้งใบตั้งอนุญาตตุลาการ

1. มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนกระทำการครั้งเดียวค่าอากรแสตมป์ 10 บาท ผู้ที่ต้องเสียอากร ผู้มอบอำนาจผู้ที่ต้องชี้แจงอากรแสตมป์ ผู้รับมอบอำนาจ
2. มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนร่วมกระทำการมากกว่าหนึ่งครั้ง ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท ผู้ที่ต้องเสียอากรผู้มอบอำนาจ ผู้ที่ต้องชี้แจงอากรแสตมป์ ผู้รับมอบอำนาจ
3. มอบอำนาจให้กระทำมากกว่าครั้งเดียวโดยให้บุคคลหลายคนต่างคนต่างกระทำการแยกกันได้คิดตามรายตัวบุคคลที่รับมอบคนละ ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท ผู้ที่ต้องเสียอากรผู้มอบอำนาจ ผู้ที่ต้องชี้แจงอากรแสตมป์ ผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ ถ้าผู้มอบอำนาจมีหลายคนแต่มิได้เป็นผู้มีอำนาจร่วมกันแล้วมอบอำนาจในตราสารฉบับเดียวกัน ต้องคิดตามรายตัวบุคคลผู้มอบอำนาจคนหนึ่งในเรื่องหนึ่งตามมาตรา 108 กรณียกเว้นไม่เรียกอากร 1. ใบแต่งตั้งนายและใบมอบอำนาจซึ่งทนายความให้แก่เสมียนของตนเพื่อเป็นตัวแทนดำเนินคดีในศาล 2. ใบมอบอำนาจให้โอน หรือให้กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับสัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์

พาหนะ 3. ใบมอบอำนาจให้รับเงินหรือสิ่งของแทน 4. ใบมอบอำนาจซึ่งสหกรณ์เป็นผู้มอบ และใบมอบอำนาจตั้งสหกรณ์เป็นตัวแทนจัดการให้สหกรณ์ได้รับสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น การปิดแสดมปีในการแต่งตั้งผู้ใดให้เป็นผู้ทำการแทนหรือผู้รับมอบอำนาจจึงต้องพิจารณาจากบัญชีอัตราอากรแสดมปีในประมวลรัษฎากรเป็นสำคัญ ดังได้กล่าวมาแล้วว่าการปิดแสดมปีในตราสารที่กฎหมายบังคับให้ปิดครบถ้วนบริบูรณ์ถ้าขาดไปย่อมไม่ถือว่าเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งที่จะรับฟังได้ ซึ่งมีผลเป็นข้อแพ้งกันกันในคดีสำหรับหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีก็ต้องปิดแสดมปีเช่นกัน ตามเงื่อนไขที่ประมวลรัษฎากรกำหนด มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งคือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 596/2531 วินิจฉัยว่าที่จำเลยฎีกาว่าการที่บุคคลหลายคนมอบอำนาจให้บุคคลคนหนึ่งกระทำการแทนในกิจการหลายอย่างรวมทั้งฟ้องคดีและต่อสู้คดีซึ่งโจทก์แต่ละคนสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยเป็นรายบุคคลได้อยู่แล้ว เป็นการมอบอำนาจทั่วไปต้องปิดแสดมปี 30 บาทแต่โจทก์ปิดในหนังสือมอบอำนาจเพียง 10 บาท จึงรับฟังไม่ได้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า แม้จำเลยมิได้ยกปัญหานี้ขึ้นต่อสู้ในศาลชั้นต้น เพิ่งจะยกโต้เถียงในชั้นอุทธรณ์แต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน จำเลยมีสิทธิยกขึ้นอ้างได้ ปรากฏว่าหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวมอบอำนาจให้นายทinkerเม่งมั่งมี ฟ้องคดีนี้ ซึ่งมอบอำนาจให้กระทำความผิดคดีเดียวจึงมิใช่ใบมอบอำนาจทั่วไป ที่ใบมอบอำนาจดังกล่าวปิดอากรแสดมปี 10 บาท จึงถูกต้องแล้วรับฟังได้ คดีนี้ มีคำวินิจฉัยเป็นกรณีศึกษาหลายเรื่องเช่นเรื่องอำนาจฟ้อง เรื่องการที่สามารถหยิบยกขึ้นกล่าวอ้างได้แม้ไม่ให้การต่อสู้คดีไว้ และศาลก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ข้อเท็จจริงคดีนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่ามอบอำนาจให้กระทำความผิดคดีเดียว จึงเข้ากรณีที่หนึ่งตามตารางอัตราอากรแสดมปี ปัญหาว่าหนังสือมอบอำนาจไม่ได้ปิดแสดมปีในขณะที่ทำหรือขณะยื่นฟ้อง แต่ขณะส่งหนังสือต่อศาลนั้นในวันสืบพยานได้มีการปิดแสดมปีครบถ้วนและขีดฆ่าแล้ว ดังนี้ใช้เป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าหนังสือมอบอำนาจย่อมใช้เป็น

พยานหลักฐานได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6168/2534) และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4621/2534 วินิจฉัยว่าโจทก์มอบอำนาจให้ ส. ฟ้องคดี แม้หนังสือมอบอำนาจของโจทก์จะไม่ได้ปิดแสดงตนปรีบุรณตั้งแต่แรกแต่เมื่อได้มีการปิดแสดงตนปรีในชั้นพิจารณาครบถ้วนก่อนสืบพยานก็ย่อมใช้เป็นหลักฐานในคดีได้ ปัญหาเรื่องใบมอบอำนาจหรือหนังสือมอบอำนาจ มีการยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีของฝ่ายจำเลยอยู่เสมอ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 392/2535 หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดี ไม่มีกฎหมายบังคับว่าเป็นเอกสารที่จะต้องแนบมาพร้อมกับคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18 และตราสารที่ไม่ปิดแสดงตนปรีให้บุรณตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 จะใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ ดังนั้น ขณะยื่นฟ้องต่อศาลหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีจะมีได้ปิดแสดงตนปรีให้บุรณไม่ทำให้ฟ้องไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายกรณีนี้ แสดงว่าขณะยื่นฟ้องก็ไม่จำเป็นต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจมาพร้อมฟ้อง หรือแม้แต่หนังสือมอบอำนาจขณะยื่นฟ้องก็ไม่จำเป็นต้องปิดแสดงตนปรีก็ไม่ทำให้ฟ้องเสียไป และสามารถปิดแสดงตนปรีในระหว่างพิจารณาได้ แม้จะเกินกว่า 90 วันนับแต่วันต้องปิดแสดงตนปรีและมีได้เสียอากรเพิ่มตามประมวลรัษฎากร มาตรา 113ก็ตามก็รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2156/2535)แต่ต้องมีการชี้ดง่าแสดงตนปรีนั้น โดยผู้อ้างชี้ดง่าเองก็ได้หรือขอให้ศาลสั่งให้เจ้าหน้าที่สรรพากรจัดการให้ก็มีผลเช่นกัน(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1940/2534) และมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1014/2537 วินิจฉัยว่าการกู้ยืมเงินเกินกว่า 50 บาทต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมและหนังสือสัญญากู้ยืมจะต้องปิดแสดงตนปรีตามอัตราที่ประมวลรัษฎากรกำหนดและชี้ดง่าแล้วหากไม่มีการชี้ดง่าแสดงตนปรีถือว่าไม่ปิดแสดงตนปรีบุรณตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118ซึ่งห้ามมิให้ใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งผู้กู้จึงไม่ต้องรับผิดชอบและผู้ค้ำประกันก็ไม่ต้องรับผิดชอบด้วยเช่นเดียวกัน ปัญหาว่าเจ้าของร่วมหลายคนมอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวกระทำการมากกว่าครั้งเดียว ดังนี้ หนังสือมอบอำนาจต้องปิดแสดงตนปรีเท่าใด 10 บาท 30 บาท หรือตามจำนวนผู้มอบอำนาจ มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1224/2539

วินิจฉัยว่า โจทก์ที่ 4 ถึงที่ 8 มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 9 ฟ้องคดีโดยหนังสือมอบอำนาจ ปิดแสตมป์เพียง 30 บาทแม้ผู้มอบอำนาจหลายคน แต่โจทก์ที่ 4 ถึงที่ 8 เป็นเจ้าของร่วมกันในที่ดิน จึงเป็นผู้มีอำนาจร่วมกันและมอบอำนาจให้โจทก์ที่ 9 ซึ่งเป็นบุคคลคนเดียวกระทำการมากกว่าครั้งเดียวต้องเสียอากรแสตมป์ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 7(ข) แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งกำหนดไว้ 30 บาท ดังนั้นหนังสือมอบอำนาจที่ปิดแสตมป์ 30 บาท จึงชอบแล้ว กรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาหวัข้อหมายเหตุ หนังสือมอบอำนาจระบุว่ามอบอำนาจให้ ป. หรือ อ. คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจลงลายมือร่วมกับการที่มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทอีกคนหนึ่งรวมเป็น 2 คน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทสามารถกระทำการเกี่ยวกับกิจการต่างๆ ของบริษัทตามที่ระบุไว้รวมทั้งการแต่งตั้งตัวแทนช่วงได้ ซึ่งถือว่าเป็นการมอบอำนาจให้กระทำการมากกว่าครั้งเดียวได้จึงต้องปิดแสตมป์ 30 บาท ปัญหาเรื่องการปิดแสตมป์ในหนังสือมอบอำนาจ มีข้อพิพาทในคดีอยู่เสมอ ดังนั้นก่อนฟ้องคดีควรต้องตรวจสอบเรื่องนี้ให้เรียบร้อยก่อน ถ้าไม่ถูกต้องก็ชอบที่จะจัดการปิดแสตมป์ให้ถูกต้องเสีย เพราะตามแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกากียืนยันมาตลอดว่าสามารถปิดแสตมป์ให้ถูกต้องได้แม้ในระหว่างพิจารณาคดี ผลประสิทธิ ฤทธิรักษา